

1533882-25.2020.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Antonio Maria Patiño Zorz

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1533882-25.2020.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1533882-25.2020.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de

Ocorrência, Portaria - 2314332/2020 - 96º D.P. MONÇÕES, 10373506 - 96º D.P.

MONÇÕES, 1716/20/369 - 96º D.P. MONÇÕES, 1751/20/369 - 96º D.P. MONÇÕES, 2314332 -

96º D.P. MONÇÕES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCO ANTONIO DOS SANTOS RIBEIRO

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Maria Patiño Zorz

Vistos.

MARCO ANTÔNIO DOS SANTOS RIBEIRO, qualificado nos autos, foi denunciado pela Justiça Pública como incurso no artigo 157, §1º, do Código Penal, porque, nas

condições descritas na denúncia, no dia 06 de outubro de 2020, por volta das 14h:17, na Rua Pintassilgo, nº 449, Moema, nesta cidade e comarca de São Paulo, logo depois de subtraídos um colar de ouro, uma aliança de brilhantes, seis relógios de bolso e três relógios de pulso, pertencentes à Cleusa Cecilia Dias Rosa, empregou grave ameaça contra Rafael Carlos Lopes de Souza, a fim de assegurar a detenção das coisas para si.

Segundo se apurou, Marco chegou ao local dos fatos conduzindo uma motocicleta. Desembarcou e se dirigiu até a frente da residência de Cleusa.

Percebendo que não havia ninguém em seu interior, ingressou no local, de onde arrebatou para si um colar de ouro, uma aliança de brilhantes, seis relógios de bolso e três relógios de pulso, bens que guarneciam o imóvel.

Ato contínuo, deixou o local e foi em direção à sua motocicleta.

Ocorre que Rafael, vizinho de Cleusa, que já havia percebido a empreitada criminosa, estava presente, próximo à moto, e indagou ao investigado se ele já havia encontrado quem procurava.

MARCO, então, guardou o pacote plástico, que acondicionava os bens subtraídos na mochila que ele trazia consigo, e, com o fim de assegurar a detenção dos objetos para si, levantou a camisa, mostrando um objeto semelhante a uma arma de fogo, simulando, assim, estar armado, o que causou temor à vítima Rafael.

Em seguida, assumiu a condução da motocicleta e empreendeu fuga tomando rumo ignorado, deixando para trás, no interior da casa, a chave mixa e um capacete.

Durante as investigações, foi realizado exame pericial no interior do imóvel e o laudo pericial papiloscópico identificou a presença de impressões papilares de MARCO ANTÔNIO DOS SANTOS RIBEIRO (fl. 10/20), pessoa com quem Cleusa não possui qualquer relacionamento.

MARCO, ouvido em solo policial, negou a prática delitiva, esclarecendo que trabalha como “motoboy” e foi contratado para entregar documentos no local dos fatos. Ao chegar, constatou que a porta estava aberta.

Ingressou no imóvel, mas ao ouvir um barulho, deixou o local, e, ao observar que um homem com o celular na mão o filmava, assustou-se, motivo pelo qual saiu de lá sem nada levar.

A denúncia, juntamente com o inquérito policial foi recebida em 20 de setembro de 2021 (fls. 124/126). O réu foi citado (fls. 209). A Defesa prévia foi apresentada (fls. 212/220). O recebimento da denúncia foi ratificado em 14 de outubro de 2022 (fls. 220/221).

Na audiência de instrução foram ouvidas a vítima e testemunhas comuns. O réu foi interrogado.

Nada foi requerido na fase do art. 402 do Código de Processo Penal.

As partes apresentaram alegações finais.

O Ministério Público requereu a condenação do réu e a desclassificação da conduta para a de furto, em razão das provas amealhadas (fls. 264/267).

A Defesa, por seu turno, requereu, preliminarmente, a nulidade do feito em virtude de ausência de perícia nas imagens contidas nos autos e, no mérito, requereu a desclassificação da conduta para a de furto; o reconhecimento do instituto do arrependimento eficaz ou a forma tentada do furto; a fixação da pena no mínimo legal, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de

direitos e a fixação de regime mais brando, além do direito de recorrer em liberdade (fls. 271/285).

É o sucinto relatório.
Decido.

A matéria preliminar aventada pela Defesa não merece acolhimento.

Com acendrado respeito, o pleito já foi objeto de apreciação em sede de audiência, na fase do art. 402, do CPP, e, com a devida vênia, foi fundamentado, cujos fundamentos tecidos a fls. 264, me reporto.

Nesse sentir, o fato de haver prova testemunhal nos autos - que não se trata de mera testemunha comum, mas de testemunha ocular -, que presenciou o réu na cena do crime, aliada ao laudo pericial papiloscópico, que coletou as impressões digitais do réu na residência da vítima, aliado, ainda, ao fato de o capacete do réu ter sido encontrado dentro da residência da ofendida e, por fim, a própria confissão pormenorizada do réu acerca dos fatos são, por si só, suficientes para comprovar a autoria delitiva, vez que revelam, de forma, ululante, e à saciedade, que o acusado foi o autor. Assim, absolutamente desnecessária, inócua e protelatória a realização de perícia nas imagens juntadas aos autos a fim de aferir a autoria delitiva.

Nem se avenge que as imagens supostamente comprovariam suposto arrependimento eficaz ou a forma tentada do delito.

A uma, porque o instituto do arrependimento eficaz, para restar configurado, deve se comprovar que o agente delitivo, no caso, o réu, adota providências aptas a impedir o resultado.

Todavia, ao contrário do que pretende fazer crer a Defesa, o resultado não foi evitado e tampouco mitigado pelo réu, que, sob alegação absolutamente desprovida de qualquer comprovação nos autos, teria abandonado os objetos furtados ali próximo. Ora, qual a serventia para a vítima de ter seus objetos abandonados pelo réu em local no qual ela sequer tinha ciência? Nenhuma! Resultado prático nulo, vez que a ofendida não recuperou seus bens.

Assim, a inocuidade da perícia se mostra patente seja para aferir a autoria, vez que já exaustivamente comprovada, seja para aferir tese absolutamente desprovida de qualquer elemento mínimo de comprovação.

Por tais razões, rejeito a matéria preliminar.

No mérito, a pretensão punitiva estatal é parcialmente procedente.

Desde a fase inquisitorial foram arregimentadas provas do envolvimento do réu no crime patrimonial a ele imputado.

A materialidade restou evidenciada pela portaria (fls. 05), pelo boletim de ocorrência (fls. 07/11), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 12), pelas imagens captadas da motocicleta do réu e do acusado entrando na residência (link de fls. 13), pelo laudo papiloscópico com impressões digitais do réu (fls.), e pela prova oral colhida.

No mesmo sentido, a autoria aponta para o increpado.

A vítima, ouvida em solo policial, declarou que no dia dos fatos havia saído de sua residência quando recebeu uma ligação de seu vizinho RAFAEL perguntando-lhe se esperava por visitas, vez que um indivíduo acabara de sair do imóvel. Assim, a vítima rumou para seu domicílio, constatando que a casa estava revirada e que subtraíram diversos objetos do local, perfazendo o prejuízo de R\$ 100.000,00 (cem

mil reais) (fls. 84).

A testemunha Rafael Carlos Lopes de Souza, ouvido em solo policial, declarou que no dia dos fatos estava em sua residência quando observou pelas câmeras de monitoramento um indivíduo apertando a campainha de sua vizinha CLEUSA. Afirmou que observou quando tal indivíduo que estava de máscara e segurava um capacete adentrar no interior do imóvel, motivo pelo qual acionou o serviço 190, da Polícia Militar, saindo para rua, oportunidade em que tirou uma foto da motocicleta em que tal indivíduo estava. Ocorre que, neste momento, o indivíduo saía do imóvel da vítima CLEUSA, oportunidade em que lhe indagou se havia encontrado a pessoa com quem iria falar. Neste momento, tal indivíduo levantou a blusa e, simulando estar armado, sentou na motocicleta. Afirmou que não conseguiu visualizar as feições de tal indivíduo, bem como declarou sentiu-se ameaçado com a conduta de tal indivíduo (fls. 84).

Interrogado na fase extrajudicial, o réu negou os fatos. Disse que trabalha como motoboy e que foi escalado para entregar documentos no local dos fatos. Ao chegar, constatou que a porta estava aberta, sentindo-se tentando a furtar o local. Contudo, ao ingressar no imóvel, ouviu um barulho, motivo pelo qual saiu e observou que um homem com o celular na mão o filmava, motivo pelo qual se assustou e saiu do local sem nada levar (fls. 84).

Em juízo, a prova foi refeita e, sob o crivo do contraditório, confirmou os elementos indiciários de prova colhidos na fase extrajudicial.

A vítima, ratificando o depoimento prestado em solo policial, declarou que no dia dos fatos um vizinho da depoente viu uma pessoa entrando em sua casa e percebeu que havia algo estranho, porque tem sistema de câmera na rua e nos prédios ao lado. Asseverou que registrou o réu entrando em sua residência e pôde ver pelas imagens. Esclareceu que é um sobrado e o indivíduo se dirigiu diretamente ao andar de cima da casa e que quando chegou em sua casa, avistou um capacete, uma chave mixa e tudo revirado. Deu falta da aliança de brilhante, do anel de brilhantes, de relógios e outros pertences. Relatou que a Polícia foi ao local e ficou aguardando a chegada da polícia científica e colheram as impressões digitais do suspeito e identificaram. Disse que não conhece o réu, não fez nenhuma encomenda no dia e que sua residência não foi arrombada. O réu usou chave mixa. Aduziu que o réu mexeu nos cômodos e subtraiu os bens e que estava sozinho pelo que viu nas câmeras. Disse que o seu vizinho informou à depoente no momento em que o crime estava ocorrendo e que o réu estava entrando em sua residência. Acha que foi no período da tarde, mas não se recorda. Relatou que logo em seguida ao aviso recebido pelo seu vizinho retornou à sua residência e foi à delegacia com seu vizinho. Disse que foi seu vizinho que forneceu as imagens aos policiais, conforme solicitado pelos mesmos. Disse que visualizou o réu saindo de sua casa pelas imagens captadas e viu o réu fazendo menção de estar armado. Relatou que relógios de estima de família, que pertenciam ao seu pai foram furtados e não sabe estimar seus prejuízos em valor, aduzindo que eram joias de família e eram seis relógios.

A palavra da vítima em crimes contra o patrimônio merece destaque. Ademais, não conhecia o réu anteriormente aos fatos narrados na denúncia, inexistindo qualquer indício de que quisesse incriminá-lo, de forma injusta, por crime desta natureza.

Neste sentido, trago à colação precedente do C. STJ, in verbis:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO

PROVIDO. 1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação. 2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios (...) 6. Agravo regimental não provido." (STJ, AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019). (Grifos nossos).

A testemunha Rafael Carlos Lopes de Souza declarou que no dia dos fatos aguardava sua esposa tomar o Uber em frente à vila em que ficam as casas, e que costuma acompanhá-la por questão de segurança, momento em que avistou no número 449 o réu tocando a campainha. Sua esposa tomou o Uber e passou a observar o réu. Neste momento, como sabia que a proprietária estava morando em apartamento do lado, ligou e perguntou à ofendida se ela estava esperando alguém, momento em que ela disse que não. Então o depoente disse que iria ligar para o 190. Aduziu que viu o réu entrando no local, e ligou para a Polícia. Disse que um ano antes dos fatos, sua casa fora invadida e que, na ocasião, fora orientado no sentido de providenciar câmera que captasse o número de placas de veículos. E como a câmera não captava, então saiu e foi anotar a placa da moto do réu, momento em que o acusado saiu da residência, olhou para o depoente e saiu com a moto. O depoente ficou no local e aguardou a Polícia. Os policiais chegaram e pediram para entrar no local para ver que havia ocorrido momento em que constataram que havia chave mixa e um capacete. Relatou que forneceu as imagens aos policiais e ficou no local aguardando a polícia científica. Os peritos vieram, fizeram o trabalho deles e o perito disse que possuíam elementos que iriam ajuda-los na identificação do suspeito e foi embora. Esclareceu que passou a placa da moto do réu aos policiais militares. Disse que quando tirava fotos da placa o réu saiu da casa a vítima Dona Cleusa, ocasião em que o réu olhou para o depoente, montou na motocicleta e se evadiu. Não teve troca de palavras, gestos, ou diálogo. Disse que não consegue efetuar reconhecimento porque o criminoso usava máscara, o que também impossibilitou o reconhecimento na delegacia, conforme informado ao delegado. Disse que confirma que o réu saiu da residência portando um pacote vermelho de tecido, o qual a vítima disse que justamente ali que guardava seus pertences. Esclareceu que os fatos ocorreram logo depois do almoço, salvo engano cerca de 13h30min. Disse que entrou em contato com a sra. Cleusa quando viu o réu entrando na casa dela, sabendo que ela não estava morando no local. Disse que todos os moradores têm acesso às imagens das câmeras porque possuem compartilhamento. Aduziu que no depoimento disse que o réu levantou a camisa para guardar os pertences na cintura e que disse para os escrivães e policiais que não viu arma e que não viu nenhuma simulação de arma de fogo. Disse que o réu saiu da residência sem capacete. Disse que tem as imagens do réu entrando e saindo da casa da vítima e que enviou para os policiais militares e para a Polícia Civil. Os policiais militares inclusive gravaram as imagens dentro da casa do depoente por meio de um telefone.

Interrogado, o réu confessou os fatos. Disse que no dia dos fatos entrou no local, furtou objetos e depois saiu desesperado (sic). Negou que tenha intimidado a testemunha Rafael. Disse que deixou o capacete no local e que os objetos furtados foram abandonados logo depois por ter se arrependido.

Pois bem.

Incontroversa a autoria delitiva do acusado.

A vítima narrou a dinâmica em que se sucedeu a subtração de seus pertences.

No dia dos fatos havia saído de sua residência e recebeu uma ligação de seu vizinho, indagando se ela esperando visita ou aguardando alguém, pois havia visto um indivíduo adentrar na sua residência.

Então retornou à sua casa, ocasião em que constatou que o local estava todo revirado e que haviam furtado joias e pertences, além de ter encontrado uma chave mixa e um capacete deixado pelo réu no local.

A testemunha ocular, Rafael Carlos Lopes, forneceu detalhes da empreitada criminosa.

Disse que no dia dos fatos avistou um indivíduo encostar uma motocicleta na frente da residência da sua vizinha e, na sequência, adentrar o local.

Ato contínuo, tirou foto da motocicleta e ligou para a vizinha, ocasião em que o condutor da motocicleta deixou a residência portando um pacote de saco plástico na mão.

Rafael então balbuciou se o réu havia encontrado o que ele procurava na residência, momento em que o réu guardou o referido pacote em sua mochila e deixou o local.

Ressaltou, a referida testemunha, que o réu portava uma sacola/recipiente vermelho, o qual a ofendida confirmou lhe pertencer e esclareceu que era onde guardava as joias que foram subtraídas.

Aliado ao relato da testemunha Rafael, que viu o réu adentrar o local, tem-se o laudo pericial papiloscópico, que atesta a presença do réu no local (fls. 14/24).

Ora, o fato de a testemunha ter visto o réu adentrar o local, o laudo pericial constatar a presença das impressões digitais do acusado no local e, ainda, a subtração de joias e pertences constatada pela vítima logo depois, comprovam, à saciedade, a autoria delitiva do acusado, conforme mencionado alhures.

Em arremate, as imagens colhidas pelas câmeras da rua da residência (link fls. 13) comprovam o acusado chegando no local com sua motocicleta branca, placas ELO 3626, e adentrando a residência da ofendida, o que corrobora a versão da testemunha Rafael.

E, ainda, que não tenha sido realizada perícia nas imagens, esta prova restou suprida pelas demais provas produzidas em juízo, como o laudo papiloscópico, que colheu as impressões digitais do réu na residência da vítima, a prova testemunhal e a confissão do réu.

É o que basta para a condenação.

Razão assiste ao parquet e à Defesa no que tange à tese de desclassificação para o delito de furto, vez que as provas produzidas nos autos demonstram a ausência das elementares "grave ameaça ou violência".

Note-se que, indagada em juízo, a testemunha ocular foi assertiva ao dizer que o acusado não a ameaçou e tampouco a intimidou ou empregou violência, restando configurado, portanto, o delito de furto.

O delito se consumou, na medida em que houve a inversão da posse dos bens subtraídos, que não foram recuperados.

A tese de arrependimento eficaz, conforme já apreciada em sede preliminar, não merece acolhimento, vez que o referido instituto é caracterizado por ato voluntário do agente que busca realizar providência aptas a impedir a produção do resultado. E, com acendrado respeito à Defesa, ao contrário que a combativa Advogada pretende fazer crer, verte dos autos que o réu, em momento algum, tomou qualquer providência

apta, vale dizer, concreta e eficaz, no sentido de evitar a produção do resultado do crime perpetrado pelo mesmo.

Ora, simplesmente alegar que teria se arrependido do crime e abandonado a res furtiva na via pública não caracteriza o referido instituto.

A uma, porque o abandono puro e simples do bem furtado, desprovido de providência apta e eficaz no sentido evitar o resultado, não caracteriza arrependimento eficaz, vez que a vítima continuou suportando o prejuízo.

A duas, porque desprovido de qualquer elemento mínimo que comprove o alegado.

No mais, materialidade e autoria demonstradas, a condenação do acusado é medida que se impõe.

Passo à aplicação da pena.

Na primeira fase, atento às circunstâncias judiciais previstas no art. 59, caput, do CP, tendo em vista os maus antecedentes (condenação definitiva perante a 21ª vara criminal, processo nº 0087725-05.2005.8.26.0050 - fls. 254; perante a 21ª vara criminal, processo nº 0065033-93.2014.826.0050 - fls. 98 e 253), e as consequências do crime, que resultaram em prejuízo de grande monte à vítima, que não recuperou as joias e pertences, exaspero a pena base em 1/4, totalizando 01 ano e 03 meses de reclusão e pagamento de 12 dias-multa. Na segunda fase, presentes três agravantes de reincidência (condenação definitiva perante a 18ª vara criminal, processo nº 0084519-69.2011.826.0050 - fls. 98 e 121; perante a 14ª vara criminal, processo nº 0078638-38.2016.826.0050 - fls. 99 e 286/290; perante a 15ª vara criminal, processo nº 1500002-61.2018.8.26.0228 - fls. 255/256), compenso uma delas com a atenuante da circunstância atenuante da confissão espontânea, e exaspero a pena intermediária em mais 1/5, resultando em 01 ano e 06 meses de reclusão e pagamento de 14 dias-multa. Na terceira fase inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena a considerar, razão pela qual torno definitivo o quantum de pena fixado.

Em virtude dos péssimos antecedentes e da multi reincidência do réu, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos ou de conceder o sursis, vez que a medida não se mostra socialmente recomendável.

Fixo a pena pecuniária em seu valor mínimo, por desconhecimento da condição financeira do acusado.

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar MARCO ANTÔNIO DOS SANTOS RIBEIRO, qualificado nos autos, ao cumprimento das penas de 01 ano e 06 meses de reclusão e pagamento de 14 dias-multa, no valor mínimo legal, por ter infringido o art. 155, caput, do Código Penal.

O réu iniciará, seguindo os ditames legais, o cumprimento da pena em regime fechado, em razão da quantidade de pena imposta, das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência, nos termos do art. 33, § 2º, b", do CP, c.c. súmulas 269 e 440, ambas do C. STJ, e todos interpretados a contrario sensu.

Tendo em vista que o réu respondeu ao processo solto e, por fim, considerando a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, o réu poderá recorrer em liberdade.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 02 de dezembro de 2022.

Antonio Maria Patiño Zorz
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA